

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Condizioni Generali di Servizio

EDIZIONE 2026

REVISIONE Giugno 2026

AMBITO Progettazione, installazione, manutenzione e assistenza impianti oleoidraulici

Le presenti Condizioni Generali di Servizio disciplinano i servizi tecnici prestati da ASG LAB S.r.l. a socio unico («ASG LAB» o «Prestatore») in favore del cliente («Cliente»): progettazione, fornitura e installazione, messa in servizio, collaudi, manutenzione, riparazione e assistenza tecnica di componenti, sistemi e impianti oleoidraulici, anche mediante interventi in loco e trasferte.

Art. 1 — Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni si applicano a tutti i servizi prestati da ASG LAB e costituiscono parte integrante di ogni contratto, offerta o ordine di servizio. Eventuali condizioni difformi del Cliente non sono opponibili salvo accettazione scritta di ASG LAB.

1.2 Per le forniture di prodotti connesse ai servizi si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Vendita di ASG LAB.

Art. 2 — Conclusione del contratto

2.1 I servizi sono erogati sulla base di preventivo o offerta scritta di ASG LAB, accettata dal Cliente, ovvero di ordine confermato per iscritto. Le offerte hanno validità di 30 giorni salvo diversa indicazione.

2.2 Le attività eccedenti l'oggetto del preventivo (lavori extra, varianti, prestazioni aggiuntive) sono autorizzate per iscritto e compensate a parte secondo il tariffario vigente.

Art. 3 — Corrispettivi e tariffe

3.1 I corrispettivi sono determinati dal preventivo accettato ovvero, in assenza, applicando il tariffario «Oneri per prestazioni di manodopera fuori sede» di ASG LAB vigente al momento dell'intervento, che il Cliente dichiara di conoscere e accettare.

3.2 Gli oneri di trasferta, le ore di viaggio, i rimborsi spese, i materiali, i ricambi e i noli sono addebitati in aggiunta, secondo il medesimo tariffario o a piè di lista. Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.

Art. 4 — Obblighi e cooperazione del Cliente

4.1 Il Cliente garantisce, a propria cura e spese: l'accesso ai luoghi di intervento negli orari concordati; la disponibilità di energia elettrica, fluidi e servizi necessari; l'idoneità e la messa in sicurezza dell'area di lavoro; le informazioni e la documentazione tecnica degli impianti su cui si interviene.

4.2 Il Cliente fornisce le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e coopera all'attuazione delle misure di coordinamento della sicurezza (artt. 26 D.Lgs. 81/2008, ove applicabile, incluso il DUVRI).

4.3 I ritardi, gli impedimenti o le carenze imputabili al Cliente che determinino attese o inoperosità del personale sono addebitati secondo le tariffe per personale «inoperoso a disposizione» del tariffario vigente.

Art. 5 — Esecuzione delle prestazioni e interventi in loco

5.1 ASG LAB esegue i servizi a regola d'arte, con personale qualificato e mezzi idonei, nel rispetto della normativa tecnica e di sicurezza applicabile.

5.2 Per gli interventi in loco il tempo di prestazione è computato secondo le regole del tariffario (computo del tempo, minimo di intervento, fasce orarie). ASG LAB può avvalersi di personale proprio o di terzi di fiducia.

Art. 6 — Trasferte

6.1 Per gli interventi fuori sede si applicano la diaria di trasferta, le ore di viaggio e i rimborsi spese (viaggio, vitto, alloggio) secondo il tariffario «Oneri per prestazioni di manodopera fuori sede» vigente.

Art. 7 — Collaudi e accettazione dei lavori

7.1 Al termine delle prestazioni che lo richiedono, ASG LAB esegue il collaudo funzionale standard. Collaudi aggiuntivi, prove speciali o verifiche richieste dal Cliente sono eseguiti a parte e a spese del Cliente.

7.2 Il Cliente verifica le prestazioni eseguite e comunica per iscritto eventuali contestazioni entro **8 giorni** dal completamento o dalla comunicazione di fine lavori; in difetto le prestazioni si intendono accettate. La sottoscrizione del rapporto di intervento vale come attestazione delle attività svolte.

Art. 8 — Termini di esecuzione

8.1 I termini di esecuzione sono indicativi e decorrono dalla disponibilità di tutte le condizioni a carico del Cliente. Eventuali ritardi non imputabili ad ASG LAB non danno diritto a penali, indennizzi o risoluzione.

Art. 9 — Pagamenti

9.1 I pagamenti sono dovuti nei termini indicati in offerta o in fattura. In caso di ritardo decorrono di pieno diritto gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, fatto salvo il maggior danno; ASG LAB può sospendere i servizi in corso. Non sono ammesse sospensioni, compensazioni o trattenute da parte del Cliente.

Art. 10 — Garanzia sui servizi

10.1 ASG LAB garantisce la corretta esecuzione delle prestazioni per **12 mesi** dal completamento, limitatamente ai difetti di lavorazione a essa direttamente imputabili. La garanzia consiste nella ripetizione della prestazione o nella correzione del difetto, con esclusione di ogni ulteriore risarcimento.

10.2 Sono esclusi i difetti derivanti da: uso o manutenzione impropri, interventi di terzi, modifiche non autorizzate, materiali o componenti forniti dal Cliente, normale usura.

Art. 11 — Sicurezza e conformità

11.1 Ciascuna parte adempie agli obblighi di propria competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). ASG LAB dota il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale; il Cliente garantisce la sicurezza dei luoghi e degli impianti su cui si interviene.

Art. 12 — Limitazione di responsabilità

12.1 La responsabilità di ASG LAB è limitata al valore del servizio prestato. Sono esclusi i danni indiretti, i mancati guadagni e i fermi produttivi. ASG LAB non risponde dello stato preesistente degli impianti del Cliente né di difetti di componenti non forniti da ASG LAB.

Art. 13 — Sospensione e recesso

13.1 ASG LAB può sospendere le prestazioni in caso di inadempimento del Cliente o di condizioni di sicurezza non idonee. In caso di recesso del Cliente sono dovute le prestazioni eseguite, le spese sostenute e gli impegni già assunti.

Art. 14 — Forza maggiore

14.1 Nessuna parte è responsabile per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore o eventi imprevedibili (scioperi, eventi naturali, epidemie, provvedimenti dell'autorità, indisponibilità di materiali o energia). Gli obblighi sono sospesi per la durata dell'evento.

Art. 15 — Riservatezza e proprietà intellettuale

15.1 Progetti, schemi, relazioni e documentazione tecnica elaborati da ASG LAB restano di sua proprietà e non possono essere riprodotti o ceduti a terzi senza consenso scritto. Le parti mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione del rapporto.

Art. 16 — Trattamento dei dati personali

16.1 I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., secondo l'informativa disponibile su asglab.it.

Art. 17 — Legge applicabile e foro competente

17.1 I rapporti sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il **Foro di Milano**.

Approvazione clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il Cliente dichiara di approvare specificamente le clausole: Art. 3 (corrispettivi e rinvio al tariffario), Art. 4.3 (addebito personale inoperoso), Art. 7 (decadenza per mancata contestazione), Art. 8 (termini indicativi), Art. 9 (mora, sospensione, divieto di compensazione), Art. 10 (limiti ed esclusioni di garanzia), Art. 12 (limitazione di responsabilità), Art. 13 (sospensione e recesso), Art. 14 (forza maggiore), Art. 17 (foro competente esclusivo).